

Gesetz- und Verordnungsblatt

für den Freistaat Ostdeutschland.

Nr. 97	**Ausgegeben zu Dresden am** 13. November 2026

Inhaltsverzeichnis

13. November 2026	**Gesetz zur Stärkung der wehrhaften Demokratie im Freistaat Ostdeutschland**	**Seite** 2

Gesetz

zur Stärkung der wehrhaften Demokratie im Freistaat Ostdeutschland

vom 13. November 2026

Die Volkskammer hat am 13. November 2026 das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Einführung eines Verfassungstreueprüfungsgesetzes

Gesetz über die Prüfung der Verfassungstreue bei der Einstellung in besonders sicherheitsrelevante Bereiche (Verfassungstreueprüfungsgesetz – VTPG)

§ 1
Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für die Einstellung von Beamt:innen, Richter:innen und Tarifbeschäftigten in die Volkspolizei, die Kasernierte Grenzpolizei, das Landesamt für Staatsschutz, den Justizvollzug, die Staatsanwaltschaften und die Gerichte, soweit sie im Zusammenhang mit ihrer dienstlichen Tätigkeit Zugang zu besonders geschützten Sicherheitsbereichen, Waffen, Gefangenen oder geheimhaltungsbedürftigen Erkenntnissen erhalten sollen.

(2) Die allgemeinen dienst- und arbeitsrechtlichen Einstellungsvoraussetzungen sowie das Ostdeutsche Sicherheitsüberprüfungsgesetz bleiben unberührt. Eine allgemeine Regelanfrage für den übrigen öffentlichen Dienst wird nicht eingeführt.

§ 2
Anfrage vor der Einstellung

(1) Vor einer beabsichtigten Einstellung nach § 1 fragt die Einstellungsbehörde beim Landesamt für Staatsschutz an, ob zu der betroffenen Person tatsächliche Anhaltspunkte für Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung vorliegen.

(2) Die Anfrage enthält nur die zur eindeutigen Identifizierung

erforderlichen personenbezogenen Daten. Sie ist zu dokumentieren.

(3) Das Landesamt für Staatsschutz teilt nur die zur Beurteilung der Verfassungstreue erforderlichen Erkenntnisse mit. Es bezeichnet deren Aktualität und Aussagekraft. Darüber hinausgehende Rohdaten werden nicht übermittelt.

§ 3

Anhörung und Entscheidung

(1) Die Einstellungsbehörde prüft die übermittelten Erkenntnisse im Einzelfall. Die Entscheidung über die Einstellung verbleibt ausschließlich bei ihr.

(2) Soll die Einstellung wegen der mitgeteilten Erkenntnisse abgelehnt werden, ist die betroffene Person zuvor anzuhören und über den entscheidungserheblichen Sachverhalt zu unterrichten, soweit gesetzliche Geheimhaltungsgründe nicht entgegenstehen. Entlastende Umstände sind zu berücksichtigen.

(3) Die Entscheidung ist schriftlich zu begründen und aktenkundig zu machen. Der nach den allgemeinen Vorschriften eröffnete Rechtsschutz bleibt unberührt.

§ 4

Anlassbezogene Prüfung

(1) Bei bereits beschäftigten Personen nach § 1 darf eine Anfrage nur gestellt werden, wenn tatsächliche Anhaltspunkte für ein Verhalten vorliegen, das ihre Eignung für den konkreten sicherheitsrelevanten Aufgabenbereich infrage stellen kann.

(2) Die §§ 2 und 3 gelten entsprechend. Maßnahmen nach dem Dienst- und Disziplinarrecht bleiben unberührt.

§ 5

Disziplinarverfahren

Dienst- und Disziplinarverfahren wegen des Verdachts erheblicher Verstöße gegen die Pflicht zur Verfassungstreue sind vorrangig und ohne vermeidbare Verzögerung zu führen. Zuständigkeiten, Beteiligungsrechte und Verfahrensgarantien des jeweils geltenden Dienst- und Disziplinarrechts bleiben unberührt.

§ 6

Verarbeitung personenbezogener Daten

(1) Personenbezogene Daten dürfen für Zwecke dieses Gesetzes nur verarbeitet werden, soweit dies für eine Anfrage und die Entscheidung im Einzelfall erforderlich ist.

(2) Die Einstellungsbehörde dokumentiert den Anlass und das Ergebnis der Anfrage sowie die abschließende Entscheidung. Nicht entscheidungserhebliche Erkenntnisse sind unverzüglich zu löschen. Im Übrigen gelten die für Personalakten vorgesehenen Aufbewahrungs- und Löschfristen.

(3) Eine Verwendung der Daten für andere Zwecke ist nur zulässig, soweit eine besondere gesetzliche Vorschrift dies erlaubt.

§ 7
Auskunft und Unterrichtung

Die betroffene Person erhält auf Antrag Auskunft über die im Verfahren zu ihrer Person gespeicherten Daten nach Maßgabe der jeweils geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften. Die allgemeinen Vorschriften über die Akteneinsicht bleiben unberührt.

§ 8
Berichtspflicht

Das für Frieden zuständige Mitglied des Staatsrates berichtet der Volkskammer jährlich in anonymisierter Form über die Zahl der Anfragen, der Mitteilungen tatsächlicher Anhaltspunkte, der hierauf gestützten Ablehnungen sowie der anlassbezogenen Prüfungen und ihrer Ergebnisse. Rückschlüsse auf einzelne Personen sind auszuschließen.

§ 9
Übergangsvorschrift

Dieses Gesetz gilt für Einstellungsverfahren, in denen die Einstellungsentscheidung ab dem 1. Januar 2027 getroffen wird. Bereits durchgeführte Sicherheitsüberprüfungen nach dem Ostdeutschen Sicherheitsüberprüfungsgesetz sind aus Anlass dieses Gesetzes nicht zu wiederholen.

Artikel 2
Einführung eines Demokratieförderungsgesetzes

Gesetz zur Förderung der Demokratie und zur Prävention von Extremismus (Demokratieförderungsgesetz – DemFG)

§ 1
Zweck

Der Freistaat fördert die Demokratie, den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Prävention von Extremismus, Antisemitismus, Rassismus und anderen Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit.

§ 2
Landesprogramm

(1) Der Staatsrat beschließt für jeweils fünf Jahre ein Landesprogramm „Wehrhafte Demokratie“. Es bestimmt Ziele, Handlungsfelder und Maßnahmen und wird der Volkskammer zugeleitet.

(2) Das Landesprogramm wird erstmals bis zum 30. Juni 2027 beschlossen.

§ 3
Förderung freier Träger

(1) Der Freistaat fördert Träger, die Maßnahmen nach dem Landesprogramm durchführen, nach Maßgabe des Staatshaushaltsplans. Förderungen können für bis zu vier Jahre bewilligt werden.

(2) Gefördert wird nur, wer die Mittel zweckentsprechend verwendet und über ihre Verwendung Rechenschaft ablegt. Die Vorschriften über Zuwendungen bleiben unberührt.

§ 4
Ausstiegsprogramm

(1) Das zuständige Mitglied des Staatsrates unterhält ein Ausstiegsprogramm für Personen, die sich aus extremistischen Bestrebungen lösen wollen.

(2) Die Teilnahme ist freiwillig. Personenbezogene Daten aus der Ausstiegsberatung dürfen ohne Einwilligung der teilnehmenden Person nur zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben übermittelt werden.

§ 5
Beirat und Bericht

(1) Ein Beirat aus Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Kirchen und Religionsgemeinschaften, Gewerkschaften und kommunalen Spitzenverbänden berät den Staatsrat bei der Erstellung und Umsetzung des Landesprogramms.

(2) Der Staatsrat berichtet der Volkskammer alle zwei Jahre über die Umsetzung des Landesprogramms.

Artikel 3
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2027 in Kraft.

Dresden, den 13. November 2026

Dr. Karl Honecker
Der STAATSPRÄSIDENT